

Ausbildungsberufe:

**FA 33/3
NEU**

alle mit 3-/3,5-jähriger Regelausbildungsdauer

Wirtschafts- und Sozialkunde

Bearbeitungszeit: 60 Minuten

Verlangt:

Alle Aufgaben

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Bei den Aufgaben werden Umfang und Genauigkeit der gezeigten Kenntnisse und Einsichten, die Methodenkenntnisse bei der Auswertung von Arbeitsmitteln und die Fähigkeit zum kritischen Urteilen bewertet.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Der Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben WK 1 und WK 2

Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

**WK 1 Die Rolle des Mitarbeiters in der Arbeitswelt aktiv ausüben/
Als Konsument rechtliche Bestimmungen in Alltagssituationen anwenden****Ausgangssituation**

Frieda Eisele wurde nach der Ausbildung zunächst von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen. Nach acht Jahren möchte sie sich beruflich verändern und hat die mündliche Zusage für einen neuen Job, bei dem sie deutlich mehr verdient. In Vorfreude auf den besseren Verdienst trifft sie sich heute, am 20. Mai, mit ihrer Freundin Lisa Klein zum gemeinsamen Shoppen.

- Frieda: Oh, guck mal. Die neuesten Schuhe von Abibas. Die muss ich gleich mal anprobieren.
- Lisa: Boah ey! Kosten die echt 160,00 €?
- Frieda: Die passen super und das Pink sieht toll aus. Ich verdiene ja bald mehr, die gönn' ich mir jetzt. Ich geh' schon mal zur Kasse.

Auf dem Weg in den nächsten Laden äußert Lisa ihre Bedenken.

- Lisa: Jetzt hast du schon Geld ausgegeben, obwohl du noch nicht den neuen Arbeitsvertrag hast. Wo sind denn eigentlich die Schuhe?
- Frieda: An der Kasse habe ich gesehen, dass die Schuhe einen Fleck haben. Sie hatten keine anderen mehr vorrätig, deshalb schicken sie mir das neue Paar nach Hause. Und wegen des Jobs: Ich habe doch die Zusage, dass ich zum 17. Juni anfangen kann. Ich habe heute die Kündigung bei meinem alten Chef abgegeben. Gott sei Dank hatte ich auch schon ein Arbeitszeugnis angefordert. In dem steht: „Frau Eisele hat die ihr übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt.“

Eine Woche später telefonieren Lisa und Frieda miteinander.

- Lisa: Na, hast du deine neuen Schuhe bekommen?
- Frieda: Ja, aber die waren kaputt. Die Sohle löst sich schon ab. Bin total genervt. Was soll ich denn jetzt machen?
- Lisa: Naja, wenn die jetzt schon kaputt sind, würde ich die zurückbringen und mir andere kaufen. Die waren sowieso zu teuer.

Aufgaben

- 1.1 Erstellen Sie ein Strukturbild, in dem Sie Rechtsgeschäfte nach Anzahl der Willenserklärungen unterscheiden. Ordnen Sie die im Dialog genannten Rechtsgeschäfte zu.
- 1.2 Geben Sie an, wann Frau Eisele Eigentümerin der Schuhe wird (Anlage 1).
- 1.3 Prüfen Sie mithilfe des Gesetzestextes, ob Frau Kleins Vorschlag „sofort vom Kaufvertrag zurückzutreten“ möglich ist und begründen Sie Ihr Ergebnis (Anlage 1).
- 1.4 Beurteilen Sie mit einer Schulnote die im Zeugnis genannte Arbeitsleistung von Frau Eisele. Erstellen Sie eine Tabelle mit Formulierungsvorschlägen für drei Schulnoten.
- 1.5 Frau Eisele ist nun doch unsicher, ob der Arbeitsvertrag zustande gekommen ist und bittet Sie um Hilfe. Erklären Sie in einer Textnachricht an Frau Eisele, ob ein gültiger Arbeitsvertrag abgeschlossen wurde.
- 1.6 Erstellen Sie einen Zeitstrahl mit folgenden Inhalten: Abgabe der Kündigung, Kündigungsfrist, Vertragsende, frühestmöglicher Arbeitsbeginn (neue Arbeitsstelle). Begründen Sie anhand des Zeitstrahls, ob Frau Eisele zum gewünschten Zeitpunkt ihre neue Arbeitsstelle antreten kann (Anlage 2).

Anlage 1 zu WK 1**Auszug aus dem BGB****§ 929 Einigung und Übergabe**

Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang des Eigentums.

§ 437 Rechte des Käufers bei Mängeln

Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,

1. nach § 439 Nacherfüllung verlangen,
2. nach den §§ 440 [...] von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 441 den Kaufpreis mindern und
3. nach den §§ 440 [...] Schadensersatz [...] verlangen.

§ 439 Nacherfüllung

- (1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen.
- (2) Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.
- (3) [...]
- (4) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung [...] verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

§ 440 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz

Außer in den Fällen des § 281 Absatz 2 und des § 323 Absatz 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung gemäß § 439 Absatz 4 verweigert oder wenn die dem Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ihm unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.

§ 441 Minderung

- (1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer mindern [...]
- (2) [...]
- (3) Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

Anlage 2 zu WK 1

Gesetzliche Kündigungsfristen

Probezeit (max. 6 Monate) ■ 2 Wochen

Grundkündigungsfrist ■ 4 Wochen zum 15. oder Monatsende

Dauer der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers

2 Jahre*	■ 1 Monat
5 Jahre*	■ 2 Monate
8 Jahre*	■ 3 Monate
10 Jahre*	■ 4 Monate
12 Jahre*	■ 5 Monate
15 Jahre*	■ 6 Monate
20 Jahre*	■ 7 Monate

* verlängerte Fristen nur für die Kündigung durch den Arbeitgeber,
Kündigung jeweils zum Monatsende

Kündigung

Sehr geehrter
Herr Mustermann,

MfG

Kalender 2019

April		Mai		Juni		Juli	
1 Mo		1 Mi		1 Sa		1 Mo	
2 Di		2 Do		2 So		2 Di	
3 Mi		3 Fr		3 Mo		3 Mi	
4 Do		4 Sa		4 Di		4 Do	
5 Fr		5 So		5 Mi		5 Fr	
6 Sa		6 Mo		6 Do		6 Sa	
7 So		7 Di		7 Fr		7 So	
8 Mo		8 Mi		8 Sa		8 Mo	
9 Di		9 Do		9 So		9 Di	
10 Mi		10 Fr		10 Mo		10 Mi	
11 Do		11 Sa		11 Di		11 Do	
12 Fr		12 So		12 Mi		12 Fr	
13 Sa		13 Mo		13 Do		13 Sa	
14 So		14 Di		14 Fr		14 So	
15 Mo		15 Mi		15 Sa		15 Mo	
16 Di		16 Do		16 So		16 Di	
17 Mi		17 Fr		17 Mo <i>4. Juli</i>		17 Mi	
18 Do		18 Sa		18 Di		18 Do	
19 Fr		19 So		19 Mi		19 Fr	
20 Sa		20 Mo <i>1. August</i>		20 Do		20 Sa	
21 So		21 Di		21 Fr		21 So	
22 Mo		22 Mi		22 Sa		22 Mo	
23 Di		23 Do		23 So		23 Di	
24 Mi		24 Fr		24 Mo		24 Mi	
25 Do		25 Sa		25 Di		25 Do	
26 Fr		26 So		26 Mi		26 Fr	
27 Sa		27 Mo		27 Do		27 Sa	
28 So		28 Di		28 Fr		28 So	
29 Mo		29 Mi		29 Sa		29 Mo	
30 Di		30 Do		30 So		30 Di	
		31 Fr				31 Mi	

**WK 2 Als Konsument rechtliche Bestimmungen in Alltagssituationen anwenden/
Wirtschaftspolitisches Handeln in der Sozialen Marktwirtschaft beurteilen****Ausgangssituation**

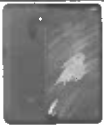
Judith Exner hat von ihren Großeltern zum Geburtstag Geld für ein neues Smartphone bekommen. Sie recherchiert deshalb im Internet und stellt fest, dass es, abhängig von den Smartphone-Merkmalen, sehr unterschiedliche Empfehlungen gibt. Sie erstellt deshalb eine eigene Liste mit den für sie wichtigen Smartphone-Kriterien und bittet Sie um Hilfe.

Aufgaben

- 2.1 Ordnen Sie den unterschiedlichen Kriterien von Frau Exner jeweils ein empfehlenswertes Handy mit einer kurzen Begründung zu (Anlage 3).
Übertragen Sie dazu die Tabelle aus Anlage 4 auf Ihr Lösungsblatt.
- 2.2 Begründen Sie in einer Kurznachricht an Frau Exner Ihre Kaufempfehlung für ein Gerät.
- 2.3 Für das neue Handy will Frau Exner auch einen neuen Handyvertrag abschließen. Bei ihren Recherchen zum neuen Handyvertrag findet Frau Exner eine Karikatur (Anlage 5).
 - 2.3.1 Bestimmen und erklären Sie die Marktform der Netzbetreiber in Deutschland.
 - 2.3.2 Beschreiben Sie zwei Auswirkungen dieser Marktform für den Verbraucher.
- 2.4 Benennen Sie die weiteren Marktformen und ordnen Sie diesen die entsprechenden Strukturbilder zu (Anlage 6).
- 2.5 Stellen Sie die Preisbildung in der Marktform des Schaubilds A (Anlage 6) grafisch dar.

Anlage 3 zu WK 2

Smartphone Test: Handy Bestenliste

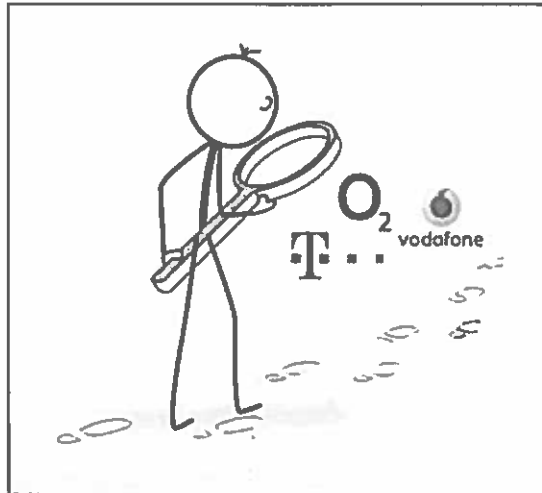
Produkte	Gesamtwertung Punkte	Preis-Leistungs-Verhältnis in %	Bewertung + überdurchschnittlich Ø durchschnittlich - unterdurchschnittlich	Preis
<u>Xiaomi Pocophone F1</u> 	86,0	100	Ø Leistung (93,8) Ø Ausstattung (73,5) + Akku (95,1) Ø Display (84,7) Ø Kamera (82,9)	ab 299,00 €
<u>Motorola Moto G6</u> 	74,4	96	- Leistung (75,4) - Ausstattung (66,0) Ø Akku (88,2) - Display (77,3) - Kamera (65,1)	ab 189,99 €
<u>HTC U12+</u> 	83,9	56	Ø Leistung (94,4) Ø Ausstattung (81,4) - Akku (65,9) - Display (77,8) + Kamera (100,0)	ab 649,90 €
<u>Huawei Mate 20 Pro</u> 	94,1	54	Ø Leistung (92,6) + Ausstattung (92,2) + Akku (95,5) + Display (100,0) Ø Kamera (90,3)	ab 999,00 €
<u>Samsung Galaxy Note 9</u> 	93,2	53	Ø Leistung (90,3) + Ausstattung (100,0) Ø Akku (88,0) + Display (97,9) Ø Kamera (90,0)	ab 804,00 €

Quelle: vgl. <http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Handys-index/index/id/900/>

Anlage 4 zu WK 2-

Merkmal	Marke	Begründung
Kamera		
Preis		
Displayauflösung		Tabelle auf Ihr Lösungsblatt übertragen!
Akku		
Ausstattung		
Preis-Leistungs-Verhältnis		

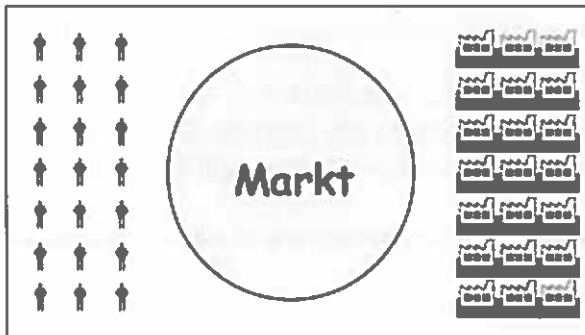
Anlage 5 zu WK 2



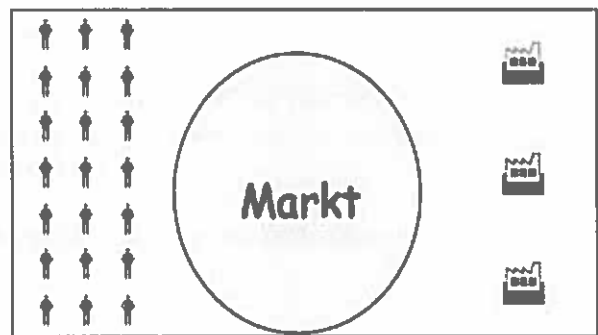
Quelle: <https://www.wiwo.de/unternehmen/it/mobilfunk-telefonieren-und-surfen-ist-in-deutschland-teuer/13997358-2.html>

Anlage 6 zu WK 2

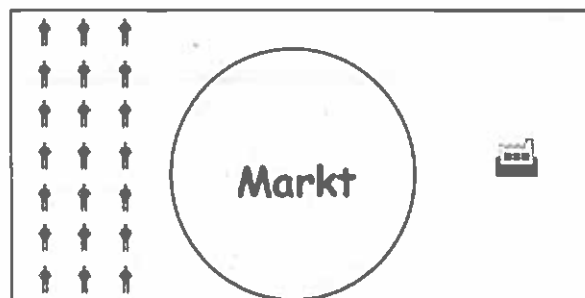
A



B



C



Quelle: <https://www.yumpu.com/de/document/view/7186130/22-die-marktformen-alle-markte-werden-nach-der-bommi2000de>